

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2962/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

สืบตำรวจเอกสุธน สุนทรยาตร

จำเลย

สืบตำรวจเอกสุธน สุนทรยาตร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันขอใช้หลักทรัพย์เดิมเป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ของทางราชการ และฐานปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, 157 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน และแต่ละกรรมเป็นความผิดหลายบทลงโทษตามบทหนักคือ มาตรา 147 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 เป็นความผิดหลายกรรม รวม 3 กรรม 3 กระทั่งความผิดให้จำคุกกระทงละ 5 ปี เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 รวมจำคุก 15 ปี จำเลยนำสืบเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอีกทั้งจำเลยได้นำเงินชดเชยให้แก่ทางราชการครบถ้วนแล้วภายหลังกระทำผิดนับว่าเป็นเหตุบรรเทาโทษสมควรลดโทษให้จำเลยหนึ่งในสามคงจำคุกจำเลย 10 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนโดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 บทเดียวส่วนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 90,157 ให้ยกนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นจำเลยยื่น
คำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป (สำนวนรุกรการ อันดับ
44,43)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์ตี
ราคาประกัน 200,000 บาท (สำนวนรุกรการ อันดับ 1,27)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกันสี่แสนบาทให้ศาลชั้น
ต้นพิจารณาหลักประกันหรือหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกันสี่แสนบาทให้ศาลชั้น
ต้นพิจารณาหลักประกันหรือหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการต่อไป

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-นิเวศน์ คำผอง-ยงยุทธ ธารีสาร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>